

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1288/2536

นาย เพ็ญ นิสสัยพันธ์
นาย สัมฤทธิ์ คุ่มทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 7, มาตรา 53
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 44, มาตรา ข้อ 54

การที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 7(2) ระบุ บุคคลที่เป็นคณะกรรมการโดยมิได้มีข้อความให้อำนาจบุคคลอื่นทำการแทน ดังนั้นกรรมการคนใดคนหนึ่งจะมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นมาประชุมแทนในฐานะกรรมการตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ดังกล่าวย่อมเป็นไปตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ 218 ข้อ 44 วรรคสอง(ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น) ซึ่งบัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นสามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้โดยให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินที่ตำบลบางหักอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จากส. เพื่อทำนา ต่อมาส.ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านโดยไม่ได้แจ้งการขายให้ผู้ร้องทราบตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 ผู้

ร้องร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางหัก ซึ่งได้
วินิจฉัยให้ผู้คัดค้านขายที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องในราคา 100,000 บาท ผู้คัดค้านไม่
พอใจจึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้วินิจฉัยให้ผู้ร้องซื้อที่ดินที่พิพาทในราคา 104,000 บาท ผู้คัดค้าน
เพิกเฉยต่อคำวินิจฉัยดังกล่าว ขอบังคับให้ผู้คัดค้านโอนขายที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง
ในราคา 104,000 บาท

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การประชุมของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากนายอุทัย มั่นถาวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายสาโรจน์ สลิลศิริ นางฐานะ แก้วเกษม และนาย
ปราโมทย์ นพศิริผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการ
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการดัง
กล่าว ขอให้ผู้ร้องซื้อที่ดินที่พิพาทคืนจากผู้คัดค้านในราคา 300,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้คัดค้านทำนิติกรรมโอนขายที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องใน
ราคา 104,000 บาท

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 7(2) ระบุบุคคลที่เป็นคณะกรรมการโดยมิได้มี
ข้อความให้อำนาจอบุคคลอื่นทำการแทนและตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 เรื่อง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 44 วรรคสอง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้ดำรง

ตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทน ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ" และวรรคสามบัญญัติว่า "ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี" และข้อ 54 ให้นำข้อความในข้อ 44 มาใช้แก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ทำการแทนในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคหมวดจังหวัดด้วย ดังนั้นแม้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 9 จ. จะไม่ได้ระบุผู้ทำการแทนไว้จึงต้องนำประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ข้อ 44 วรรคสองวรรคสาม และข้อ 54 ดังกล่าวมาใช้บังคับ ซึ่งตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดชลบุรีที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นระบุว่า นายอุทัยมันถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสาโรจน์ สลิลศิริ เจ้าพนักงานที่ดิน 4 แทนที่ดินจังหวัดชลบุรี นางฐานะ แก้วเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6 แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี นายปราโมทย์ นพศิริ รองอัยการจังหวัดชลบุรีแทนอัยการจังหวัดชลบุรี จึงเป็นการแสดงว่ากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมาประชุมแทนอันถือได้ว่าเป็นการทำการแทนนั่นเอง การประชุมดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ